

6. संथाल समुदाय का पारसनाथ पहाड़ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक एवं वैधानिक अधिकार से संबंधित तथ्य

LSS O'MALLEY द्वारा लिखित Bengal District Gazetteers Santal Parganas में उल्लेख है कि संथाल मान्यताओं के अनुसार संथालों की उत्पत्ति “हिहिडी –पिपिडी” नामक जगह पर हुई। हिहिडी –पिपिडी से संथाल “हारा राता” नामक जगह पर गये। वहाँ से “खोज कमान”, फिर “सासांग बेडा”, फिर “जरपी” गये घुमते हुए उनको एक उँची पहाड़ी दिखाई दी जिन्हें उन्होंने “मारांग बुरु” के रूप में पूजना शुरू किया। संथाल “चाय” होते हुए “चंपा” नामक जगह पर बसे। इस आशय से संबंधित उक्त Gazetteers की छायाप्रति संलग्न है, जो **Annexure-T** में अंकित है।

P.C. Roy Choudhary, special officer, Gazetteer Revision section, Revenue Department, Bihar, Patna द्वारा लिखित Bihar District Gazetteers- Hazaribagh के पेज नं० 102 में निम्न तथ्यों का उल्लेख मिलता है :

“Regarding their original home there has been a belief according to an accepted Santhal tradition that Hihiri, their earliest home was the pargana Ahuri and from there they moved to Khoj Kaman and from there to Hara and then to Sasag-Bera and then ultimately to Chai and Champa. Chai And Champa are recognized parganas in the districts of Hazaribagh. Col. Dalton mentions that traditionally the old fort in Chai was occupied by one Jaura, a Santhal raja who destroyed himself and his family on hearing of the approach of a Mohamadan army under Syed Ibrahim Ali alias Malik Baya, a general of Mohammad Tuglak in 1353. The Santhal tradition in Hazaribagh is that from Chai and Champa a portion of their community migrated to the Santhal Parganas”.

उक्त के अनुसार “चाय–चंपा” नामक जगह पर संथाल अंतिम रूप से बसे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि चाय–चंपा ब्रिटिश कालीन सम्पूर्ण हजारीबाग जिला एवं आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, जो वर्तमान समय में झारखंड राज्य का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल एवं आसपास का क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, बोकारो जिला आच्छादित है। इस आशय से संबंधित Hazaribagh Gazetteers की छाया प्रति संलग्न है जो **Annexure-U** में अंकित है।

उपर्युक्त सभी तथ्य इंगित करते हैं कि संथाल समुदाय हजारीबाग प्रमंडल क्षेत्र एवं मरांग बुरु (पारसनाथ पहाड़) क्षेत्र में सदियों से निवास करते आये हैं। स्थानीय संथालों के अनुसार संथाल समुदाय

अनादिकाल से जीवन—यापन के लिए मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर रहा है। इसलिए ये समुदाय प्राकृतिक स्वरूप यथा पेड़—पौधे, पहाड़—नदी, सूर्य इत्यादि को ही ईष्ट देव के रूप में पूजते आये हैं। संथाल समुदाय के सबसे बड़े ईष्ट देव मारांग बुरु के रूप में पारसनाथ पहाड़ को ही माना जाता है एवं सम्पूर्ण संथाल आदिवासी समुदाय इसी पहाड़ को ही मारांग बुरु के रूप में सदियों से पुजते रहे हैं। इसके अलावे जाहेर आयो, ठाकुर, मोंडेकु, तुरुयकु, गोसाय एरा, आबगे बोंगा इत्यादि संथालों के प्रमुख ईष्ट देवता हैं, इन सभी में से मारांग बुरु संथालों के सर्वोच्च ईष्ट देव हैं।

Hazaribagh Bihar District Gazettiers के पृष्ठ 294—295 में यह भी उल्लेख है कि :

Parasnath is the MARANG BURU or hill deity of the Santhals of Hazaribagh Manbhum, Bankura and Santhal Parganas and each year they assemble at the period of the full moon in baisakh from those district and celebrate a religious hunt for three days; after which a great tribal session is held for the trial of charges against manjhis and paraganais and of other grave matters which effect the outcasting of individuals. The entry of this custom in the record-of-rights which was prepared in 1911 and of the similar right of the Ghatwars was followed by the institution of a suit by the Swetamber Jains to have it declared that no such custom exists. That suit was dismissed by the Judicial Commissioner and an appeal, preferred against his order has been rejected by the High Court. The case went up to the Privy Council and it was held that the Santhal have the customary right of hunting on the Parasnath Hill.

स्थानीय संथाल समुदाय के अनुसार संथाल समुदाय के प्रत्येक गाँव में मांझीथान एवं जाहेस्थान अवस्थित होता है। किसी भी गाँव के स्थापना के समय ही गाँव के मध्य में मांझीथान एवं गाँव के एक छोर पर जाहेस्थान की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक एवं क्षेत्र विशेष के अनुसार मांझीथान एवं जाहेस्थान की स्थापना की जाती है। इनका मुख्य पर्व सोहराय, बाहा, माग, जान्थाड, एरोक, हरियाड, सेन्दरा इत्यादि है। संथाल समुदाय के पूजा पद्धति में बली प्रथा (मुर्गा, बकरा, सुअर) एवं हड़िया (Fermented Rice) प्रयोग किया जाता है। इनके पर्व—त्योहार में मारांग बुरु की पूजा की जाती है जिसमें बली एवं हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है, इसके अलावे जीवन संस्कारों में भी मारांग बुरु की पूजा की जाती है। मारांग बुरु संथाल समुदाय के अराध्य देव के रूप में सर्वोच्च स्थान पर है एवं बिना इनकी पूजा अराधना किये संथाल समुदाय का कोई भी पर्व त्योहार या संस्कार पूर्ण नहीं होता है।

सैंदरा पर्व (Religious Hunt) संथाल समुदाय का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे प्रत्येक वर्ष बैशाख महीने में तीन दिनों के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में संथालों के दिशोम डिहरी (The Supreme Customary Judicial Post) गाँव—गाँव पूजा करते हैं, साथ ही पहाड़ पर भी परम्परा के अनुरूप पूजा करते हैं, मारांग

बुरु की आराधना करते हैं। पर्व के दौरान लो बीर बैसी (Supreme Assembly of Justice in Santhals) का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न विवादित मामलों का समाधान किया जाता है। यह संथाल जनजातियों में सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय की परम्परागत प्रक्रिया है। उक्त तथ्यों का उल्लेख Hazaribagh Bihar District Gazettiers में मिलता है।

पारसनाथ मौजा का खतियान 1910-11 में प्रकाशित किया गया था जिसके भूमि अधिकार अभिलेख (खतियान) में भी संथालों को भूमि का वैधानिक अधिकार दिया गया है। पारसनाथ मौजा के भूमि अधिकार अभिलेख (खतियान भाग-2) में उल्लेखित है: “हरशाल एक मस्तबे बैशाख पूरनमाशी के रोज शौताल वो घटवार लोग पारसनाथ पहाड़ पर शीकार खेलने वेला इजाजत रोकावट कीशी के”। इस शिकार खेलने की परंपरा को स्थानीय संथाल समुदाय सेंदरा पर्व के रूप में मनाते हैं। इससे संबंधित राजस्व दस्तावेज खतियान भाग-2 संलग्न है, जो **Annexure-V** में अंकित है।

राजस्व दस्तावेज खतियान भाग-2 में प्रदत्त इस अधिकार के विरुद्ध श्वेतांबर जैन संस्था द्वारा सन् 1911 में हजारीबाग में Civil Suit दायर किया गया जिसे तत्कालिन Judicial Commissioner द्वारा खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपील को माननीय पटना उच्च न्यायालय और AIR 1933 Privy Council 193 द्वारा खारिज कर दिया गया एवं संथाल समुदाय के प्रथागत सेंदरा पर्व के अधिकार को यथावत् रखा गया। इससे संबंधित Privy Council Judgement की छायाप्रति संलग्न है जो **Annexure-W** में अंकित है।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय में Maharaj Bahadur Singh v/s Gandhour Singh and others में पारित आदेश दिनांक 05 मार्च 1917 में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

Para 16 *“The Zamindar has filled a written statement admitting the right of the santhals and ghatwals and the learned district judge finds that the custom to hunt once on the last day in the year has been established by immemorial prescription. He finds that 6000 to 8000 santhals and Ghatwals coming from 200 villages situated on and adjacent to the hill join in the Hunt. The hunt is a part of an annual worship held by the santhals in the memory of their ancestor”.*

इससे संबंधित पारित न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न है, जो **Annexure- X** में अंकित है।

पारसनाथ पहाड़ के ऊपर संथालों का धार्मिक पूजा स्थल जुग जाहेस्थान अवस्थित है। यह पारसनाथ पहाड़ मौजा के अदिवासी समुदाय के अतिरिक्त आस-पास के राज्यों के संथाल समुदायों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसमें उनकी आस्था है। सदियों से संथाल समुदाय यहां पूजा अर्चना करते आ रहे हैं एवं प्रतिवर्ष फागुन के महीने में बाहा पर्व में भारतवर्ष से संथाल जनजाति अपने ईष्ट देव मारांग बुरु की पूजा अर्चना करने लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। इस पर्व को राजकीय महोत्सव घोषित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गिरिडीह की शासी निकाय की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य पर्यटन संवर्धन समिति, झारखण्ड सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संधारित करने की दृष्टिकोण से एवं जैन समुदाय के भावनाओं को देखते हुए रास्ता, टोंक, मंदिर आदि जगहों पर कोई धार्मिक अवरोध ना हो इसके लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा पारसनाथ पहाड़ में गृह रक्षकों (Home Guards) की नियमित रूप से पर्याप्त संख्या में प्रतिदिन के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। राजकीय महोत्सव घोषित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गिरिडीह की शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है, जो **Annexure-Y** में अंकित है।

वर्ष 1984 में वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत, अधिसूचना सं० एल०ओ०-1013 दिनांक 21 अगस्त 1984 द्वारा पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी अधिसूचित की गई, जिसके तहत पारसनाथ पहाड़ मौजा के विभिन्न प्लॉटों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शामिल किया गया है। पूर्व में वर्ष 1964 में अधिसूचना संख्या 1454 आर०, दिनांक 14.04.1964 द्वारा बिहार सरकार ने पारसनाथ पहाड़ मौजा के विभिन्न प्लॉटों को सुरक्षित वन (Protected Forest) के तौर पर अधिसूचित किया। दोनों अधिसूचना की छायाप्रति **Annexure-Z** में संलग्न है।

पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी अधिसूचना 1984 के घोषित होने के उपरान्त वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधन 2022) की धारा 9 के अन्तर्गत अनुसूची I एवं II में वर्णित जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबन्ध है। धारा 29 के तहत वन्यप्राणी जिसकी परिभाषा में पर्यावास के अन्तर्गत आने वाले जंगली जानवर सम्मिलित हैं को नुकसान पहुंचाना मना है तथा धारा 31 के तहत बगैर अनुमति वन्यप्राणी आश्रयणी के अन्दर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना वर्जित है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार योग्य लाभुकों को अधिनियम की धारा 3 में प्रदान किये गये हैं। इस अधिनियम की धारा 3(1)(j) के तहत वनाधिकार के रूप में, ऐसे अधिकार जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद की विधियों के अधीन मान्यता दी गई

है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारम्परिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है, शामिल किया गया है। धारा 3(1)(k) के तहत जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार और जैवविविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार दिया गया। इसकी धारा 3(1)(1) के तहत किसी प्रजाति के वन्यजीव का शिकार करने या उन्हें फसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परम्परागत अधिकार वन अधिकार के तौर पर नहीं दिया गया है।

आदिवासी समुदाय वर्तमान में सेंदरा पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाते हैं तथा किसी जंगली जानवर का शिकार करने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी के प्रबंधन हेतु वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक के लिए अनुमोदित प्रबंधन योजना (Management Plan) लागू है, जिसकी कंडिका 7.6.1 के अनुसार मदिरा एवं मादक पदार्थ को बेचना मना किया गया है। प्रबंधन योजना के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न है जो **Annexure-AA** में अंकित है।

पारसनाथ पहाड़ मौजा का कुल क्षेत्रफल 16035.36 एकड़ है, जिसमें से कुल 4933.13 हेक्टेयर (12189.76 एकड़) भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी के तौर पर एवं कुल 12449.07 क्षेत्रफल सुरक्षित वन (Protected Forest) के तौर पर अधिसूचित है। शेष 3845.60 एकड़ क्षेत्रफल अधिसूचित वन्यप्राणी आश्रयणी से बाहर तथा 3586.29 एकड़ क्षेत्रफल अधिसूचित सुरक्षित वन से बाहर हैं, इनमें रैयती प्लॉट, मंदिर, मांझीथान, जाहेस्थान, देवस्थान, टोंक, चबुतरा, रास्ता इत्यादि शामिल हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या – 2541 दिनांक 2 अगस्त 2019 द्वारा पारसनाथ एवं तोपचाची वन्यप्राणी अभ्यारण्य की सीमा से 0 से 25 किमी० तक के क्षेत्र को परिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco Sensitive Zone- ESZ) के रूप में घोषित किया गया है। ESZ अन्तर्गत कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 99 है। इनमें से गिरिडीह जिला अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों की संख्या 41 (24 पीरटाँड़ प्रखण्ड अन्तर्गत एवं 17 डुमरी प्रखण्ड अन्तर्गत) है। अधिसूचना संख्या 2541 दिनांक 2 अगस्त 2019 के अन्तर्गत Enclaved Villages की कुल संख्या 17 है जिसमें से पीरटाँड़ प्रखण्ड अन्तर्गत पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी का एक मात्र Enclaved Village पारसनाथ पहाड़ (Village Code as per Census of India, 2011; 352854) है। अधिसूचना संख्या 2541 दिनांक 2 अगस्त 2019 के अन्तर्गत Enclaved Villages के अन्दर वनभूमि एवं गैर वनभूमि दोनों अवस्थित है। ESZ के अधिसूचना में मांस एवं मदिरा के क्रय/विक्रय एवं उपभोग पर प्रतिबंध से संबंधित किसी नियम का उल्लेखन नहीं है। इससे

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के कार्यालय पत्र संख्या 1391/रांची, दिनांक 22/10/2018 में "पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत" के पवित्रता को अक्षुण्ण रखने संबंधी पत्र निर्गत किया गया है। इससे संबंधित प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न है जो **Annexure-AC** में अंकित है। पुनः पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1995 दिनांक 21.12.2022 में "पारसनाथ सम्मेद शिखरजी पर्वत" पर मांस-मंदिरा के क्रय-विक्रय एवं उपभोग को रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum पत्र सं0 F.No. 11-584/2014-WL दिनांक 05 जनवरी 2023 के कंडिका (3) में Parasnath Wildlife Sanctuary के Management Plan की कंडिका 7.6.1 के प्रावधान, जिसमें मदिरा, ड्रग्स एवं अन्य मादक द्रव्यों का विक्रय वर्जित किया गया है, तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1995 दिनांक 21.12.2022 जिसमें "पारसनाथ सम्मेद शिखरजी पर्वत" पर मांस-मंदिरा के क्रय-विक्रय एवं उपभोग को रोकने हेतु निर्देशित है, को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। Office Memorandum F.No. 11-584/2014-WL दिनांक 05 जनवरी 2023 एवं पत्र संख्या 1995 दिनांक 21.12.2022 की छायाप्रति संलग्न है जो **Annexure-AD** में अंकित है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum पत्र सं0 F.No. 11-584/2014-WL दिनांक 05 जनवरी 2023 तथा पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के कार्यालय पत्र संख्या 1995 दिनांक 21/12/2022 में पारसनाथ क्षेत्र को क्रमशः "Sammed Shikarji Parvat Kshetra" एवं "पारसनाथ सम्मेद शिखरजी पर्वत" से वर्णित किया गया है। ये दोनों नाम पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी, सुरक्षित वन एवं ESZ Notificaation में नहीं मिलते हैं, ना ही सरकारी राजस्व दस्तावेज या Census Village के रूप में कही दर्ज हैं। जिला प्रशासन को यह स्पष्ट नहीं है कि Office Memorandum 5th Jan 2023 एवं पत्र संख्या 1995 दिनांक 21/12/2022 में उल्लेखित निर्देशों को किस क्षेत्र में लागू किया जाना है, क्योंकि Office Memorandum के कंडिका-3 में उल्लेख है कि "Parasnath Wildlife Sanctuary which protects the whole Parasnath hill" जबकि राजस्व ग्राम पारसनाथ पहाड़ (Parasnath Hill) का कुल क्षेत्रफल 16035.36 एकड़ है जिसमें से केवल 12189.76 एकड़ पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी के क्षेत्र के तहत अधिसूचित है। शेष क्षेत्र, जिनमें रैयती प्लॉट, टोंक, मंदिर, धर्मशाला, रास्ता, मांझीधान, जाहेरस्थान इत्यादि शामिल हैं, पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी अधिसूचना से बाहर है। अतः उपरोक्त भारत सरकार के Office Memorandum एवं झारखण्ड सरकार के पत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकार से मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।